مـن الرجـال . ولا تقـبل فـيـه شـهـادة النسـاء ، لقـوله تعـالى في الرجـعـة : ﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق : ٢] ، فـيقـاس عليه سـائر مـا ذكر ، فـإنه ليس بمال ولا يقصد به المال ، فأشبه العقوبات .

أما المال وما يقصد به المال ، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية ، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

ويقبل أيضاً في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها .

أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات ، وتكفي امرأة واحدة عدلة .

ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً ، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال ؛ لقوله ﷺ في حديث قبيصة بن المخارق فيمن تحل له المسألة : (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة)[1] .

٩- لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول : (أشهد) أو (شهدت) ، بل يكفي في ذلك قوله : رأيت كذا وكذا ، أو سمعت ، أو نحو ذلك ؛ لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك .

وبعد ، فهذا ما يَسَّر الله - سبحانه - جمعه في هذا المختصر ، نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به عباده المؤمنين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٤٤) . والحِجا : العقل .